Procédure d’emploi des salariés étrangers au Maroc

Version OCR nettoyée — document source indiqué comme mis à jour fin décembre 2018. Les informations administratives, délais et tarifs doivent être vérifiés avant usage juridique.

PAGE ORIGINALE 1

Royaume du Maroc Ministère du Travail

et de |'Insertion Professionnelle

DIRECTION DE L'EMPLOI

PROCEDURE D'EMPLOI

DES SALARIES ETRANGERS AU MAROC

Mise à jour fin décembre 2018

PAGE ORIGINALE 2

La présente procédure définit le processus d'instruction d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur; personne morale ou physique, pour le recrutement d'un salarié étranger conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

L'Administration se réserve le droit de demander des informations supplémentaires et solliciter d'autres pièces justificatives nécessaires à l'instruction des demandes d'autorisation.

PAGE ORIGINALE 3

EMPLOI DES SALARIES ETRANGERS AU MAROC

COMMENT UN EMPLOYEUR PEUT-IL OBTENIR L'AUTORISATION DE RECRUTER UN SALARIE ETRANGER?

Conformément aux dispositions de l'article 516 de la loi 65.99 relative au Code du travail, tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail_ Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

En application des dispositions de l'article 517 le formulaire de contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet. Toute modification du contrat est également soumise au visa. L'autorisation peut être retirée à tout moment Dar /'autorité compétente

Tous les employeurs, personnes morales ou physiques, employant des salariés étrangers sont concernés par la présente procédure_

Les employeurs personnes physiques > recrutant du personnel domestique de nationalité étrangère pour effectuer des tâches domestiques t'elles que fixées par la loi 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, sont également concernés

L'arrêté du ministre de /'emploi et de la formation professionnelle n 350.05 en date du 29 hija 1425 (09 février 2005), tel qu'il a été modifié, fixe le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers et les pièces requises pour la demande d'autorisation de travail.

La Direction de /'Emploi relevant du Ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, conformément à ses attributions et aux missions qui lui sont dévolues par les lois et réglementations en vigueur, instruit et vise les contrats de travail pour les salariés étrangers (1er établissement et renouvellement).

Les employeurs concernés sont tenus dintroduire leur demande d'autorisation travers la plateforme TAECHIR taechir.travail.gov.ma dédié à la gestion des demandes de visa des contrats de travail des étrangers. de déposer leur dossier dûment complétés et conformes auprès des guichets TAECHIR les plus proches du lieu de travail ou d'emploi_

PAGE ORIGINALE 4

PROCEDURE D'OCTROI DU VISA DE CONTRAT DE TRAVAIL D'ETRANGER

OBJECTIF

L'octroi du visa d'un contrat de travail d'étranger répond un double objectif, d'une part, protéger la main-d'œuvre nationale contre toute concurrence que pourrait lui opposer la main - d'œuvre étrangère, à qualification professionnelle égale et, d'autre part, répondre aux besoins du pays en compétences étrangères nécessaires au développement de s'on économie et à la promotion des projets d'investissement.

REFERENCES JURIDIQUES

Loi N' 65-99 relative au Code du travail (articles 516 au 520). Loi N' 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (article 3) Arrêté du ministre de /'emploi et de la formation professionnelle n 350.05 du 9 février 2005 fixant le modèle du contrat de travail réservé aux étrangers, tel qu'il a été modifié Arrêté du ministre de /'emploi et de la formation professionnelle n 1391.05 du 25 novembre 2005 portant annexe relatif aux catégories de salariés étrangers dispensés de fournir l'attestation d'activité de /'ANAPEC Conventions et accords bilatéraux conclus avec certains pays ou institutions en la matière

PROCEDURE DE TRAITEMENT

Constitution du dossier de demande par Y'employeur

Retrait du contrat de travail visé par ministère

Dépôt du dossier par Yemployeur auprès du Ministère du Travail et de IInsertion Professionnelle

Visa du contrat de travail par ministère

Traitement de la demande

Pointage du dossier

Vérification des pièces

Etude de la demande

PAGE ORIGINALE 5

DELAI DE TRAITEMENT

Les employeurs ou leurs représentants (dûment mandaté à cet effet) sont tenus de déposer les dossiers de demande de visa de contrat de travail d'étranger auprès des services compétents du Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle et directement auprès des guichets daccueil dédiés se trouvant à Rabat, Casablanca, Casablanca Finance City, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.

Le délai de traitement et de délivrance des visas est de 10 jours maximum Il prend effet à compter du lendemain de la date de réception par |Administration de dossiers dûment complets et conformes (un accusé de dépôt est délivré en conséquence). L'Administration se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative ou de diligenter des investigations supplémentaires, en cas de besoin, pour lui permettre dinstruire les dossiers de demande de visa_

DOSSIER DE LA DEMANDE

Ci-après les documents à joindre au dossier de demande doctroi du visa de contrat de travail d'étranger CAS D'UN SALARIE EN PREMIER ETABLISSEMENT Une demande introduite par Iemployeur travers le service en ligne TAECHIR >: taechir.travail gov.ma 3 exemplaires originaux de contrat de travail d'étranger généré via le système en ligne TAECHIR > dûment signés (portant le cachet de la société et ses coordonnées) et légalisés par les deux parties contractantes, selon le modèle de contrat de travail réservé aux salariés étrangers au Maroc Copie certifiée conforme à l'original des diplômes et/ou des certificats de travail délivrés par les ex- employeurs avec leur traduction le cas échéant; Copie des premières pages du passeport (en cours de validité) Y compris c'elle comprenant le cachet de la date d'entrée au Maroc (qui doit être visible); Attestation d'activité délivrée par 1'Agence Nationale de Promotion de 1'Emploi et des Compétences (ANAPEC) certifiant l'absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. La procédure doctroi de ladite attestation est détaillée en annexe de la présente procédure. Les catégories de salariés qui en sont dispensés figurent également en annexe_ Copie conforme des documents relatifs à la forme juridique de /'employeur: Une entreprise individuelle (personne physique): Registre du Commerce récent ou, le cas échéant, l'attestation de la Taxe Professionnelle Une entreprise sociétaire (personne morale): Statut, Registre du Commerce récent (modèle 7), PV (AGO), PV (création), PV (nomination) en cas de besoin); Succursale Filiale -Bureau de représentation: PV (création, nomination), Registre du Commerce récent (modèle 7), (statut de la société mère, en cas de besoin) Association: Statut, PV (nomination) (PV (création), PV(AGO) en cas de besoin); Personne physique employant du personnel domestique Pièce d'identité en cours de validité, Justificatif de résidence. Délégation de pouvoir pour signature par les mandants au cas où les contrats sont signés par des mandataires

PAGE ORIGINALE 6

Ci-après les documents à joindre au dossier de demande doctroi du visa de contrat de travail d'étranger CAS D'UN RENOUVELLEMENT DE DEMANDE DE VISA CHEZ LE MEME EMPLOYEUR Une demande introduite par l'employeur travers le service en ligne TAECHIR >: taechir.travail gov.ma 3 exemplaires originaux de contrat de travail d'étranger généré via le système en ligne TAECHIR " dûment signés (portant le cachet de la société et ses coordonnées) et légalisés par les deux parties contractantes, selon le modèle de contrat de travail réservé aux salariés étrangers au Maroc Attestation d'activité délivrée par l'Agence Nationale de Promotion de 1'Emploi et des Compétences (ANAPEC); Attestation récente de déclarations de salaires délivrée par l'organisme de Sécurité Sociale justifiant les trois derniers mois de cotisations en faveur du salarié concerné; Pour les salariés en situation de détachement, certificat dassujettissement du salarié en situation de détachement délivrée par l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine (ayant signé une convention de sécurité sociale avec le Maroc) Copie du titre de séjour délivré par la DGSN; Registre de commerce récent en cas de modification; Délégation de pouvoir pour signature par les mandants au cas où les contrats sont signés par des mandataires Pièce d'identité et justificatif de résidence pour les personnes physiques employant du personnel domestique

DOSSIER DE LA DEMANDE

Ci-après les documents à joindre au dossier de demande doctroi du visa de contrat de travail d'étranger CAS DE RENOUVELLEMENT DE DEMANDE DE VISA AVEC CHANGEMENT D'EMPLOYEUR Une demande introduite par l'employeur travers le service en ligne TAECHIR >: taechir travail gov.ma 3 exemplaires originaux de contrat de travail d'étranger généré via le système en ligne TAECHIR > dûment signés (portant le cachet de la société et ses coordonnées) et légalisés par les deux parties contractantes, selon le modèle de contrat de travail réservé aux salariés étrangers au Maroc Attestation d'activité délivrée par l'Agence Nationale de Promotion de 1'Emploi et des Compétences (ANAPEC); Copie conforme des documents relatifs à la forme juridique de l'entreprise Une entreprise individuelle (personne physique): Registre du Commerce récent ou, le cas échéant, l'attestation de la Taxe Professionnelle Une entreprise sociétaire (personne morale): Statut, Registre du Commerce récent (modèle 7), (PV (AGO), PV (création), PV (nomination) en cas de besoin); Succursale Filiale ~Bureau de représentation: PV (création, nomination) Registre du Commerce récent (modèle 7), (statut de la société mère en cas de besoin); Association: Statut, PV (nomination) PV (création), PV(AGO), en cas de besoin) Personne physique employant du personnel domestique Pièce d'identité en cours de validité, Justificatif de résidence. Copie du titre de séjour délivré par la DGSN; Lettre de résiliation délivrée par /ex-employeur pour les contrats de travail en cours de validité, ou lettre de démission du salarié légalisée ou, le cas échéant, une décision judiciaire en cas de litige. Délégation de pouvoir pour signature par les mandants au cas où les contrats sont signés par des mandataires.

PAGE ORIGINALE 7

FICHE

SERVICE EN LIGNE < TAECHIR >

https:/ /taechir travailgov.ma

TAECHIR ~I

Royaume (du 1 de Direction "Emploi 8 1 2 {et de ' PInsertion

PAGE ORIGINALE 8

SERVICE EN LIGNE TAECHIR >

Développé par le Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle, TAECHIR est destiné aux employeurs, personnes morales ou physiques, faisant appel des compétences étrangères.

Le système TAECHIR permet de S'informer sur les procédures de demande de visa du contrat de travail réservé aux étrangers. Créer, enregistrer, modifier des projets de contrats de travail. Valider et imprimer les contrats de travail à signer _ Editer la liste des pièces constituant le dossier de demande de visa Suivre le traitement des demandes de visa déposées Recevoir en temps réel les notifications liées au traitement des demandes de visa (Visa prêt, demande à compléter,_) Obtenir la réponse de /'Administration aux demandes de visa formulées dans un délai maximum de dix (10) jours_

TAECHIR ~Lb

CATEGORIES DES DEMANDES

L'introduction d'une demande de visa de contrat de travail d'étranger CTE, via TAECHIR, commence par le choix d'une catégorie de situation parmi les cas suivants

Normal (avec Attestation d'activité ANAPEC) Conjoint de marocain Descendant de mère marocaine Natif du Maroc Regroupement familial Associé Gérant Fondé de pouvoir Détachement

Mission de courte durée Régularisation exceptionnelle Jeune Professionnel Casa Finance City Offshoring Convention d'établissement Sportifs Apatrides Réfugiés

Les données à introduire et les pièces à fournir dépendent de ce choix. Pour les catégories dispensées de la production de l'attestation d'activité ANAPEC, des pièces justificatives sont demandées

PAGE ORIGINALE 9

INTRODUCTION DES DEMANDES

5

Les étapes pour Yintroduction d'une demande de visa de contrat de travail d'étranger CTE sont comme suit Données Salarié (Etat civil). Données Salarié (Références Professionnels) 3. Données Employeur. Données Contrat 5. Données Mandataire 6. Validation et Impression.

Lors d'une demande en renouvellement chez le même employeur, les données Salarié sont affichées à partir de la base de données TAECHIR. Il suffit alors dapporter les corrections utiles (Adresse, etc)

Au dépôt du premier dossier, les données Employeur sont validées et sont affichées pour toutes les demandes ultérieures. Il suffit alors dapporter les corrections utiles (Adresse, etc.)

Les signataires pour |employeur sont introduits à l'étape 3 et sont mémorisés par TAECHIR pour éviter davoir à les réintroduire à chaque demande. Une pièce justificative de pouvoir est demandée.

Une adresse mail (ou plusieurs séparées par ") est demandée (étape 3); Elle est utilisée pour les notifications en temps réel lors du traitement de la demande (contrat visé, complément de dossier à fournir, contrat prêt au guichet; etc)

PAGE ORIGINALE 10

GUICHETS D'ACCUEIL Les guichets d'accueil pour le dépôt des dossiers et le retrait des contrats visés sont situés au niveau de plusieurs villes du Royaume comme suit

Rabat

Annexe du Ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle Adresse 5, Rue Tameslouht, Hassan Rabat. Téléphone 06 61 79 88 20

Casablanca

Direction Régionale du Travail et de l'Insertion Professionnelle de Casablanca Adresse 48, Rue BenJilali Taj Eddine Ex Rouen, Maarif Casablanca Téléphone 05 22 25 20 90 Casablanca Finance City Authority CFCA pour les sociétés ayant le statut CFC Adresse Angle Avenue des Tilleuls et Allée des abricotiers, Quartier Hippodronl) Casablanca. Téléphone 0522 84 90 00

Marrakech

Direction Régionale du Travail et de l'Insertion Professionnelle de Marrakech Adresse 1, Avenue Echouhada Marrakech. Téléphone 05 24 44 72 71

Agadir

Direction Régionale du Travail et de l'Insertion Professionnelle d' Agadir Adresse Avenue Hassan Il Quartier administratif Agadir Téléphone 05 28 84 20 90

Tanger

Adresse Rue Ibn Al Haytem Tanger. Téléphone Fax: 05 39 34 12 00

Fès

Adresse 57 Rue Abdelaziz Boutaleb, Ville-Nouvelle Fès. Téléphone Fax: 05 35 65 84 56

Seul le mandataire désigné par l'employeur (Etape 5 de la demande en ligne), muni d'une pièce d'identité valide, sera reçu au guichet daccueil pour le dépôt des dossiers ou le retrait des contrats visés.

HORAIRE D'OUVERTURE DES GUICHETS

Du lundi au jeudi 9hoo 13h0o Vendredi 9hoo - 12h00 Pour toute information ou renseignement, prière de s'adresser à: Assistance TAECHIR 05 30 10 07 05 06 74 48 03 68 (HB)

PAGE ORIGINALE 11

FONCTIONNALITES TAECHIR

TAECHIR; ~Lb

taechir travail-gov.ma

Accuer (0) stinformer

Presenter une demande

Suivre sa demande en ligne Guichets TAECHIR

Accueil Lire les notifications liées au traitement des demandes Lire les messages de diffusion destinés à tous les employeurs

S'informer S'informer sur les procédures. Télécharger le manuel d'utilisation TAECHIR Questions fréquemment posées

Présenter une demande Créer une demande. Modifier une demande Valider une demande_ Imprimer un projet de contrat pour lecture et vérification: Imprimer les contrats à signer. Imprimer la liste des pièces constituant le dossier de demande de visa CTE à déposer aux guichets daccueil.

Suivre sa demande en ligne Suivre le traitement des demandes déposées. Consulter la liste des contrats visés. Outil de recherche.

M'on compte Corriger la dénomination de l'employeur. Changer d'adresse email. Changer de mot de passe

PAGE ORIGINALE 15

ARTICLE 2: Lc préscnt contrat prend cffet à compter de la datc du visa dc l'Autorité Gouverncmentalc chargéc du travail. ARTICLE3: S'appliqucnt à cc contrat toutcs lcs dispositions, cn la matièrc, cn vigucur dans Ic Royaumc du Maroc. ARTICLE4: L'employeur est tenu de soumettre au visa dc 1 Autorité Gouvernementale chargée du travail toute modification survenuc dans les clauscs du présent contrat. ARTICLE 5: En cas de refus du visa du présent contrat; 1'employeur 'engage à prendre en charge les frais de rapatriement du salarié étrangcr à s'on pays doriginc ou au pays dc sa résidence. Fait à

Signature du salarié (e)

cachet de F'entreprise*

Signature de l'employeur

Visa de F'Autorité Gouvernementale Chargée du travail

areC denomination, adesse, telephone ct fax Imprimcr ce contral sur unc scule tcuille (RectolVerso)

PAGE ORIGINALE 17

CAS DES ETRANGERS DISPENSES DE L'ATTESTATION D'ACTIVITE

Le Ministère du Travail et de 1Insertion Professionnelle peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés étrangers de l'attestation délivrée par /ANAPEC, notamment les catégories suivantes Catégories dispensées Pièces justificatives à fournir Les étrangers nés au Maroc résidents d'une manière Acte de naissance et documents justifiant leur continue pour une durée dau moins six mois résidence au Maroc:.

Les époux (ses) des nationaux

Copie légalisée de /'Acte de mariage et copie légalisée récente de la CIN du conjoint marocain.

Les propriétaires, les fondés de pouvoirs gérants de la société

les

Statut de la société et Registre du commerce ou PV de nomination (enregistré au service d'enregistrement ou bien au tribunal de commerce) en cas ou leurs noms ne figurent pas dans le RC. Statut de société ou document comprenant la répartition des parts

Les associés et les actionnaires de la société

Les détachés pour une période limitée auprès de sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de sociétés mères

Lettre de détachement délivrée par la société mère indiquant le poste à occuper par le salarié et la durée de s'on détachement (cachetée par la société mère et précisant la qualité du signataire) Certificat dassujettissement d'un salarié en situation de détachement pour les salariés payés hors Maroc (dans cas où le pays d'origine est lié par une convention de sécurité sociale avec le Maroc).

Les délégués ou représentants dans le cadre de la coopération pour une période ne dépassant pas six mois Les entraîneurs et les sportifs

Demande invoquant les motifs de recrutement pour une période ne dépassant pas six mois n'on renouvelable Autorisation des services compétents du Département du Sport.

Les artistes étrangers

Dossier transmis par la DGSN.

Les réfugiés politiques et les apatrides

Carte portant mention refugié > ou apatride > délivrée par le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Les ressortissants des pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d'établissement (Algérie Tunisie et Sénégal)

Premières pages du passeport contenant les données du ressortissant de l'un de ces pays.

Les salariés exerçant au sein des sociétés ayant statut Casablanca Finance City (CFC)

Attestation CFC.

Les salariés faisant partie du personnel d'encadrementl ' d'entreprises exerçant des activités de loffshoring

Les jeunes professionnels français qui viennent travailler au Maroc en application de l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l'échange de jeunes professionnels

Liste communiquée par le Ministère chargé de l'Industrie

Notification fournie par /'ANAPEC.

Les salariés migrants ayant bénéficié dopérations de régularisation exceptionnelle

Titre de séjour délivré par les services de la DGSN portant mention TRAVAIL > ou régularisation exceptionnelle > Salariés percevant un salaire net mensuel supérieur à 20.000 dirhams dans la limite de 5 salariés par entreprise

À VÉRIFIER SUR LE DOCUMENT ORIGINAL : le tableau des catégories dispensées de l'attestation ANAPEC est mal reconnu par l'OCR ; les colonnes et pièces justificatives peuvent être mélangées.

PAGE ORIGINALE 18

Royaume du Maroc

feXhA{t

HCoYo{0

L>i ZSL~Ji OleliSJi9 1àJilaJyi_LbyJiaLSgJi Agence Nationale de Ia Promotion de F'Emploi et des

anapec

PROCEDURE D'OCTROI DE L'ATTESTATION D'ACTIVITE EN FAVEUR DES SALARIES ETRANGERS AU MAROC

OBJECTIF

Apporter la preuve que le candidat étranger à lembauche justifie de compétences particulières ou rares au Maroc, et qu'il n'existe pas de profil national équivalent sur le marché du travail.

ASSISES JURIDIQUES

Loi n' 65-99 promulguée par Dahir n 1-03-194 du 11 septembre 2003 relative au code du travail Arrêté du Ministre de l'Emploi n' 350-05 du 9 février 2005 tel qu'il a été modifié Arrêté du Ministre de /'Emploi n 1391-05 du 25 novembre 2005 (annexe) Note conjointe

(Intérieur-Emploi-Industrie-DGSN-ANAPEC-AMDI) relative à la mise en place d'une procédure spécifique doctroi de titre de séjour pour les investisseurs étrangers et compétences rares (septembre 2015)

Résolution N' 4 du Conseil d' Administration du 29/06/2016 et Résolution N*4 du 30/06/2017 (amendement)

PROCEDURE La procédure de traitement de la demande d'une attestation d'activité se fait en trois (03) étapes comme suit

DÉPÔT DE LA DEMANDE

2.1

2.2

2.3

TRAITEMENT DE

VERIFICATION DU DOSSIER ET ETABLISSEMENT DE L'ANNONCE

Saisie de l'offre dans le portail ANAPEC (SIGEC)

Validation et transmission de

LA DEMANDE

l'annonce à l'entreprise pour publication

Délivrance de Fattestation à l'entreprise

PAS DE CANDIDAT

3.1

ETABLISSEMENT

DE L'ATTESTATION

Transmission de la liste 3.2 des candidats à Pentreprise pour l'entretien

CANDIDATURES REÇUES

PAGE ORIGINALE 19

Royaume du Maroc

foXHA{t

HLoYo{@

Slelà Siaj_àJijl>Jyi_b9Jia JLS9 Ji Agence Nationale de la Promotion de /'Emploi et des Compétences

anapec

DELAI DE TRAITEMENT

Le délai de traitement d'une demande d'attestation est de 20 jours maximum (jours ouvrables)

PIECES A FOURNIR

Demande adressée au Directeur Général de /ANAPEC Copie certifiée conforme à loriginal des références professionnelles CV du salarié étranger Fiche d'identification de l'employeur conformément au modèle annexe 1 Fiche descriptive de poste conformément au modèle annexe 2 Modèle d'annonce conformément à l'annexe 3 Procuration dans le cas des prestataires privés délégués par les entreprises pour faire les démarches d'obtention de l'attestation auprès de /'ANAPEC Attestation de virement bancaire ou postale, après validation de l'annonce avec /'ANAPEC, justifiant le paiement par Yentreprise des frais de la prestation facturés selon la grille tarifaire ci-dessous (annexe 4).

PAGE ORIGINALE 20

Royaume du Maroc

#oXHA{+

MLoYoze

Z~iZSl~i SlelÀ SJi 9 j à_JilaJyibsJi ULSs Ji Agence Nationale de la Promotion de |'Emploi et des

anapec

CAS DES POSTES DE REPONSABILITES ET DES PROFILS RARES ET LES RENOUVELLEMENTS

La procédure de traitement des demandes d'attestation d'activité est simplifiée (dispense de lappel à candidature) pour les cas suivants les étrangers candidats à occuper des postes de responsabilités de haut niveau (liste A1) les profils pointus considérés comme étant rares ou n'on disponibles sur le marché de V'emploi (liste A2) les demandeurs de renouvellement de l'attestation d'activité chez le même employeur et pour le même poste (sauf promotion) et chez le même employeur. Le délai de traitement dans le cadre de la procédure simplifiée ne peut dépasser 48 heures (jours ouvrables).

NB Les listes A1 et A2 sont mises à jour régulièrement par /'ANAPEC en concertation avec le Ministère chargé du Travail compte tenu de la situation du marché de l'emploi au Maroc.

PIECES A FOURNIR

Pour les postes mentionnés dans les listes Al et A2 Demande adressée au Directeur Général de /'ANAPEC; Copie certifiée conforme à /'original des références professionnelles CV du salarié étranger Fiche d'identification de l'employeur conformément au modèle annexel Fiche descriptive de poste conformément au modèle annexe2 Copie de l'organigramme de la société et/ou Copie du procès-verbal de nomination Procuration dans le cas des prestataires privés délégués par les entreprises pour faire les démarches d'obtention de l'attestation auprès de /ANAPEC Attestation de virement bancaire ou postale justifiant le paiement par l'entreprise des frais de la prestation facturés par /ANAPEC lors du dépôt dossier selon la grille tarifaire ci-dessous

Pour les demandes de renouvellement Demande adressée à M. Le Directeur Général de /'ANAPEC Copie de la dernière attestation délivrée par /'ANAPEC Copie du dernier contrat de travail d'étranger visé par le Ministère du Travail et de /'Insertion Professionnelle Procuration dans le cas des prestataires privés délégués par les entreprises pour faire les démarches d'obtention de l'attestation auprès de /'ANAPEC Attestation de virement bancaire ou postale justifiant le paiement par /'entreprise des frais de la prestation facturés par /'ANAPEC lors du dépôt dossier selon la grille tarifaire ci-dessous

L'ANAPEC se réserve le droit de demander des documents supplémentaires nécessaires au traitement du dossier

PAGE ORIGINALE 21

Royaume du Maroc

oXHA{+

MCoYoze

àiiiSlaJi Slelà <Ji9 1iJil>ya_LbyJiaJLSyJi Agence Nationale de Ia Promotion de /'Emploi et des

anapec

Liste A1: POSTES DE RESPONSABILITES DE HAUT NIVEAU

Président Directeur Général Président de Directoire Secrétaire Général Directeur Général Directeur Général Adjoint Responsable (n-1) de Multinationales, Entreprises employant plus de 50 collaborateurs, ou ayant un capital d'investissement dépassant 1.000.000 Dhs Responsables (n-2) pour les grandes entreprises (dont /'effectif dépasse 500 collaborateurs) Responsables au sein des associations ou des ONGs justifiant d'une expérience minimum de 3 ans Responsables au sein de succursales des entreprises étrangères justifiant d'une expérience de 2 ans au minimum dans un poste similaire ou équivalent au sein de l'entreprise mère.

Liste A2 PROFILS POINTUS CONSIDERES COMME ETANT RARES OU N'ON DISPONIBLES SUR LE MARCHE DE L'EMPLOI

Chef boulanger, chef chocolatier, chef cuisinier (Toute Spécialité gastronomique confondue française, asiatique.), chef pâtissier Cuisinier (spécialité asiatique) Commandant de Bord, Commandants de navire, Pilotes davion Directeurs des programmes dantennes de radio et télévisions Eleveurs de Dromadaires Entraineurs de chevaux Green Keeper; Ingénieurs et architectes justifiant d'une expérience de plus de 5 ans Interprètes et Traducteurs de langues étrangères Ingénieur, superviseur et technicien en tuyauterie Majordomes justifiant d'une expérience de Sans Mécaniciens davion Œnologue Personnels des métiers de Casino Pilotes de Montgolfière Plongeurs Corailleurs Professeurs et Chercheurs des établissements denseignement supérieur avec 5 ans d'expérience Professeurs et enseignants de langues et en langues étrangères Prothésiste dentaire Prothésiste ongulaire Sexeur de Volailles Thérapeutes Spa Téléconseiller lusophone ou néerlandophone_ NB Les candidats à ces postes doivent justifier des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle nécessaire à /occupation du poste.

PAGE ORIGINALE 25

(Annexe 4)

FRAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE DEMANDES D'OCTROI D'ATTESTATION D'ACTIVITE DES SALARIES ETRANGERS AU MAROC

Nature de la prestation

Tarif (HT)

Délai de traitement

Dossier de demande d'attestation 5000 Dhs par dossier d'activité soumis à Iobligation de diffusion par annonce_ 1500 Dhs pour chaque dossier 20 jours ouvrables supplémentaire traité plafonné à 05 par emploi-métiers par an et par entreprise

Dossier de demande d'attestation 1500 Dhs par dossier plafonné à d'activité n'on soumis à l'obligation 05 par emploi-métiers par an et de diffusion par annonce. entreprise 48 Heures par

MODALITES DE PAIEMENT

Dossier de demande d'attestation d'activité soumis à l'obligation de diffusion par annonce

1-Demande d'attestation d'activité pour un seul candidat étranger Le paiement se fait en un seul versement (soit 5000 DH hors taxe facturée par /'ANAPEC lors du dépôt de la demande) après quoi /'ANAPEC procèdera à la diffusion de l'offre d'emploi sur s'on système d'information et les réseaux sociaux L'attestation sera remise après traitement de l'offre

2-Demande d'attestation d'activité pour plus d'un candidat étranger pour le même emploi- métier

Dans ce cas, le paiement de la prestation se fera en deux tranches

ere tranche: après le dépôt de la demande, /ANAPEC procèdera à la validation de l'annonce et à la diffusion de l'offre d'emploi sur s'on système d'information et les réseaux sociaux après réception de l'attestation de virement de 5000 DH hors taxe

2éme tranche si le résultat du traitement de l'offre d'emploi révèle l'inexistence de candidat marocain correspondant au profil recherché, |entreprise devra verser 1500 dh hors taxes par candidat supplémentaire plafonnés à 05 candidats (voir tableau ci-haut)

Les attestations d'activité seront remises après le versement justifié de la 2ème tranche des frais de la prestation au compte de /'ANAPEC.

Dossier de demande d'attestation d'activité n'on soumis à l'obligation de diffusion par annonce.

La prestation est facturée lors du dépôt de la demande (soit 1500 dh hors taxes par dossier par profil plafonné à 05), l'attestation d'activité sera remise après le versement justifié des frais de la prestation au compte de /'ANAPEC

TRANSCRIPTION PROPOSÉE DU TABLEAU DES TARIFS — À VÉRIFIER SUR LE SCAN ORIGINAL

• Dossier soumis à l'obligation de diffusion par annonce : 5 000 DH HT par dossier, plus 1 500 DH HT pour chaque dossier supplémentaire, plafonné à 5 dossiers par emploi-métier, par an et par entreprise. Délai indiqué : 20 jours ouvrables.

• Dossier non soumis à l'obligation de diffusion par annonce : 1 500 DH HT par dossier, plafonné à 5 dossiers par emploi-métier, par an et par entreprise. Délai indiqué : 48 heures.

Cette transcription est provisoire et n'est pas une vérification de la validité actuelle des tarifs.